# 규제영향분석서

- (일본) 농업기계 소유주가 등록된 농업기계를 수출하고자 하는 경우 삭제(말소) 신고

- 도로운송차량법 시행규칙 제15조 내지 15조의2

| 자동차의소유자는 | 말소 등록 |
|---|---|
| 등록을말 소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는 | 제15조 다음의 경우 등록자동차의 소유자는 수명이 다한 차량의 해체일(수명이 다한 차량의 해체를 사유로 하는 경우에는 수명이 다한 차량의 재활용에 관한 법률에 따른 정보관리센터(이하 '정보관리센터'라 함))에 하여야 한다. 동법의 규정에 따라 차량이 적법하게 해체되었다는 취지의 보고를 증명하는 기록으로서 각료 명령에 의해 규정된 기록(이하 "해체신고기록"이라 한다). 신청자가 위의 사실을 알게 된 날로부터 15일 이내에 영구삭제 등록 신청서를 제출해야 합니다. |
| 경 우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등 | ① 등록된 자동차가 분실 및 해체된 경우(유지 보수 또는 개조를 위해 분해된 경우 제외). 또는 자동차 사용이 폐지된 경우. |
| 록 을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려 | ② 차량의 신규 등록시 해당 차량의 차대가 존재하지 않는 경우. |
| 는 경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는 | 2 수거업자 (중고차 재활용에 관한 법률에 따른 수거 업체를 말한다.) 제100조 제1항 제3항에도 동일하게 적용된다. 회사는 동법의 규정에 따라 취급과 관련된 등록자동차의 해체신고기록이 작성되었음을 확인하여야 하며, 확인이 있을 때에는 회사가 해당 차량의 소유자인 경우를 제외하고는 해당 차량의 소유자에게 그 취지의 통지를 하여야 한다. |

| | |
|---|---|
| 경 우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청 | 3 제1항에 따라 중고자동차의 해체를 신청할 때에는 등록자동차의 소유자는 같은 항에서 정한 해체신고기록이 작성된 날짜, 차대 번호 및 기타 국토교통성 조례에서 정하는 기타 사항을 명확히 하여 해체신고기록이 해당 차량에 관한 것임을 확인할 수 있도록 하여야한다. |
| 하 여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청 | 4 제1항의 등록자동차의 소유자가 영구삭제 등록을 신청하지 않은 경우, 국토교통부장관은 소유자가 지정한 7일 이상의 기간 내에 이를 처리해야 한다고 통지하여야 한다. |
| 에 신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청 | 5 제4항에 규정된 요구의 경우, 등록자동차의 소유자가 정당한 사유 없이 영구삭제 등록을 신청하지 아니한 경우에는 국토교통자원대신이 영구삭제를 등록하고 소유자에게 그 취지를 통지하여야 한다. |
| 에신청하여야한다 | 수출 말소 등록 |
| 자동차의소유 자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말 | 제15조의2 등록자동차(국토교통성령으로 정하는 것을 제외한다.)의 소유자는 그 자동차를 수출하고자 하는 때에는 해당 수출예정일부터 국토교통성령으로 정하는 기간 소급한 날부터 해당 수출을 하는 때까지의 사이에 수출말소가등록 신청을 하고, 다음 항의 규정에 따른 수출말소가등록증명서를 교부 받아야한다. 다만, 그 자동차를 일시적으로 수출한 후에 일본에 재수입할 것이 예상되는 경우로서 수출말소가등록을 받게 할 필요성이 부족한 것으로서 국토교통성령으로 정하는 것에 해당하는 경우에는 국토교통성령으로 정하는 바에 따라 미리 그 취지를 국토교통대신에게 신고하여야 한다. |
| 소 하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려 | 2 국토교통대신은 전항의 신청에 기초하여 수출말소가등록을 한 때에는 신 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한 | | 청자에게 해당 자동차에 대하여 수출이 예정되어 있는 취지가 기재되고, 해당 수출예정일까지를 유효기간으로 하는 수출말소가등록증명서를 교부한다. |
| 다 | 자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한 | 3 | 국토교통대신은 제1항의 신청에 따라 수출말소가등록을 할 때에는 세관장에 대하여 해당 자동차의 수출예정일이 경과한 후 신속히 전항에서 규정하는 수출말소가등록증명서의 구비에 관하여 관세법(1956년 법률 제61호) 제70조제2항의 확인을 한 것 및 그 밖에 해당 자동차의 수출사실을 확인하기 위하여 필요한 조회를 하여야 한다. 이 경우, 국토교통대신은 해당 자동차의 수출사실을 확인한 때에는 수출말소등록을 한다. |
| 다 | 자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을말소하려는경우관할관청에신청하여야한다자동차의소유자는등록을 | 4 | 제2항의 규정에 따라 교부받은 수출말소가등록증명서와 관련된 자동차가 수출되지 아니하고 해당 수출말소 가등록증명서의 유효기간이 만료한 때에는 해당 자동차의 소유자는 해당 유효기간이 만료한 날부터 15일 이내에 국토교통대신에게 해당 수출말소가등록증명서를 반납하여야 한다. |